

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 113/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายบุญชอบหรือโหวง์ ศาสนรักกิจหรือ

ศาสนรักกิจ กับพวก

จำเลย

นายบุญธรรม หรือเจียบ ประดิษฐ์

จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83,289(4) วางโทษประหารชีวิตคำให้การชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลยที่
2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกตลอดชีวิต ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่า จำเลยที่ 2 จะยื่นฎีกาต่อ
ไป (อันดับ 153,152)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
200,000 บาท (อันดับ 114)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว ตามพฤติกรรมแห่งคติยังไม่สมควรปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว ตามพฤติกรรมแห่งคติยังไม่สมควรปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวใน
ชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จิระชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสถ์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ